

1502681-91.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... ESPECIAL.OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROSMEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM AJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUESE NEGA PROVIMENTO.

1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1502681-91.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502681-91.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADREN HENRIQUE CRUZ SILVA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ADREN HENRIQUE CRUZ SILVA como incurso no artigo 157, caput, c.c. o parágrafo segundo, II e V, c.c. o § 2º-A, I, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 16h00min, na Rodovia Felipe Calixto, altura do Km 9, bairro Parque Vicente Leporace II, nesta cidade e comarca de Franca, na companhia de terceiros não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Austin Justiniano dos Reis (página 04), um caminhão da marca "M. Benz 914", ano 1.995, de placas GRD 5224, além da quantia de R\$1.600,00 e um celular, marca "Samsung", modelo J2 Core (conforme auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 14 e 44; auto de avaliação de páginas 45/46).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa alegou, preliminarmente, inépcia denúncia. Refutou o reconhecimento pessoal do acusado e pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

Afasto a preliminar de inépcia da denúncia, pois na peça exordial se fazem presentes os requisitos legais exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecendo ela condições para o pleno exercício do direito de defesa. O Ministério Público descreveu a contento o fato criminoso, não sendo necessário que se desça às minúcias do acontecido nem que se individualizem as condutas do acusado e comparsas, visto que o vínculo subjetivo que os une faz com que a totalidade da conduta criminosa seja estendida para todos.

Afasto a alegação de ilicitude de prova mencionada pela defesa em sede preliminar de alegações finais. Como é sabido o reconhecimento fotográfico não deve ser considerado inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. (HC 427.051/sc, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, Dje 10/04/2018).

Além do que, in casu, o reconhecimento fotográfico não é o único elemento de prova hábil a fundamentar a condenação, como abaixo se verá.

No mais, a ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas (boletim de ocorrência de páginas 04/06; relatório de investigação de páginas 07/11; auto de exibição/apreensão/entrega de página 14; auto de reconhecimento pessoal de página 31/32; auto de exibição e apreensão de página 41; auto de entrega de página 44; auto de avaliação de páginas 45/46; laudo pericial de veículo de páginas 49/54).

A vítima Austin Justiniano dos Reis disse que foi contratado para fazer um frete e, quando chegou ao local, foi rendido por quatro indivíduos com uma arma, levando uma coronhada em sua cabeça, sendo que dois fugiram com seu caminhão e os outros dois levaram-no até o mato. Afirmou que nenhum deles estava com o rosto coberto. Reconhece o réu em juízo como sendo um dos indivíduos que praticou o roubo. Contou que levaram o caminhão e outros objetos, sendo que o caminhão foi abandonado perto do Buritizinho e a polícia recuperou seu celular. O réu Adren, um dos participantes, estava na posse de uma arma de fogo, cor preta, automática, batendo em sua cabeça, dizendo para não olhar para trás. Disse que foi deixado no mato, sangrando.

A testemunha Aderson de Oliveira, policial civil, disse que a vítima trabalha fazendo carreto de animais. Durante a luta corporal que se deu no local dos fatos, a vítima viu a placa do carro em que os indivíduos estavam, apresentando, ainda, os números dos telefones usados para pedir o carreto. Em diligências, localizou o veículo no bairro Santo Agostinho, e, no local, encontrou o veículo, sendo que uma moça alegou ser proprietária do carro. Disse ainda que o veículo era utilizado por seus irmãos, sendo que uma das ligações feitas à vítima era precisamente do

telefone do irmão dela, Adren. No local, localizou Adren e o irmão dele Éverton, sendo que o acusado estava na posse do celular que fez ligação para a vítima. Ele foi conduzido para a delegacia, sendo reconhecido pela vítima como sendo um dos indivíduos que praticou o roubo. Adrien dispensou o chip que fez a ligação, mas continuou fazendo uso do mesmo aparelho, alegando que teria emprestado o telefone para um indivíduo de nome Daniel, mas não deu informações que pudessem ser comprovadas.

A testemunha Elaine da Cruz Pereira Gomes, irmã do réu Adren, disse que a polícia foi até a sua casa, em janeiro desse ano, a fim de procurar algo. Indagada sobre o carro, disse que o bem lhe pertencia, e, então, foi-lhe dito para levar o carro para a delegacia de polícia. Contou que emprestou o carro para seu irmão no dia 09, no período da manhã, sendo devolvido no mesmo dia. No dia 10, dos fatos, o carro estava em sua posse.

A testemunha Luís Miguel disse que na data dos fatos o réu estava trabalhando para si, sendo o horário de trabalho das 07h00min da manhã até as 17h30min, com intervalo de almoço. No dia em questão, por volta das 16h00min, estava trabalhando com o réu no "Veredas de Franca". Quando o réu precisa sair, ele o avisa com antecedência, e que, no mês de dezembro, na parte da manhã, ele pediu para sair, pois iria fazer um frete de carreto. Na sexta-feira, dia do pagamento, os funcionários não saem, pois precisa fazer o pagamento. Afirmou não ter registro sobre as diárias que paga aos funcionários.

Por fim, o réu disse que no dia 09 avisou o seu patrão que iria fazer um frete (carreto de animal) para uma pessoa de cujo nome não se recorda. No período da manhã deixou o carro com sua irmã e foi trabalhar à tarde. Não sabe dizer como seu nome foi envolvido neste crime. Disse que foi ao Paiolzinho ver o cavalo para usá-lo no frete com o carro Fiat Uno, mas não conseguiu negociá-lo por esta caro. Nega que tenha quebrado o chip do seu celular. A ligação que fez para o motorista do caminhão no dia 09 foi feita no período da manhã e depois disso não teve mais contato com ele.

Ao término da instrução criminal a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório, apesar da negativa do réu, versão que ficou isolada do conjunto probatório.

A vítima reconheceu o réu em juízo como sendo um dos indivíduos que o assaltou, inclusive, afirmou ter sido ele a pessoa que o agrediu com a arma de fogo, dando-lhe uma coronhada na cabeça, causando lesão.

O policial civil Aderson, em juízo, afirmou que, em diligências, chegou até o veículo utilizado no assalto e que a moça, dona do carro, relatou-lhe que o teria emprestado para seus irmãos, um deles o réu Adren, que, posteriormente, foi encontrado juntamente com o irmão Éverton, na posse do celular que fez a ligação para a vítima. Segundo o policial civil, Adren disse ter emprestado o celular para uma pessoa de nome Daniel, mas não deu mais informações que pudessem localizar essa pessoa para ser ouvida.

Assim, temos que não somente a vítima o reconheceu, mas que o veículo e o telefone usado no crime têm relação direta com o acusado.

Nesse cenário, duvidar ter sido ele um dos autores é negar o evidente.

Outrossim, a defesa não produziu uma versão minimamente consistente capaz de infirmar a presunção de que a vítima e o policial civil falam a verdade. O depoimento da irmã do réu pouco esclareceu e, ainda que ela negue ter-lhe emprestado o veículo no dia dos fatos (alegando que o emprestou apenas no dia anterior), tem-se ser muito pouco provável que possa ter certeza quanto à data do

empréstimo. Outrossim, não se pode olvidar que o horário apontado pela vítima como sendo o do crime é sempre uma mera estimativa aproximada, pelo que as divergências entre esse e o horário de trabalho do acusado podem, supondo verdadeiro esse último, ser assim explicadas.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

As qualificadoras concurso de agentes e emprego da arma também estão comprovadas.

Ainda que não se tenha apreendido arma alguma, tal fato é irrelevante visto que o seu emprego foi confirmado pela vítima, o que basta.

No sentido do que aqui foi dito, vejam-se os julgados abaixo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Privação de liberdade da vítima - Emprego de arma - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância - Existência de outros elementos que comprovaram o seu uso - Vítimas privadas de sua liberdade por tempo relevante - Concurso de agentes comprovado - Aplicação de 5/12 para a majoração da pena diante do roubo triplamente qualificado - Condenação mantida - Recurso defensivo desprovido e provido o ministerial para reconhecer o uso de arma, com respectivo ajuste da pena. (TJSP - Ap. nº 990.10.363.293-1 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Antonio Roberto Midolla - J. 09.12.2010 - v.u).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM AJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1248801 / DFAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0090953-0).

Assim, tratando-se de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pouco importa quem foi quem executou diretamente o crime, eis que, no concurso de agentes, ambos respondem como se fossem os executores diretos do crime.

Passo, agora, a dosar a pena.

1) Réu Carlos.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo: 04 anos de reclusão.

Segunda Fase: Em tese, incide a atenuante da menoridade. Contudo, tendo a pena-base sido fixada no patamar mínimo, e não se podendo ultrapassar este patamar nesta fase, mantenho a pena tal qual acima lançada.

Terceira fase: Incidindo duas causas de aumento do artigo 157, parágrafo segundo (incisos II e VII), do Código Penal, elevo a pena em 2/5. Incidindo, ainda, a regra

do §2º - A, I, do mesmo artigo, e sendo tal majorante de natureza diversa, ela deve ser aplicada ao lado da outra já mencionada. Assim, aumento a pena em mais 2/3.

Torno definitiva a pena do réu em 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira do réu declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo legal.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu ADREN HENRIQUE CRUZ SILVA como incurso no artigo 157, caput, c.c. o § 2º, II e V, c.c. o § 2º-A, I, todos do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Com relação ao pedido de indenização formulado na denúncia, ele parece estar dissociado da realidade da lide penal aqui tratada. De fato, os fatos narrados não se enquadram no conceito de violência doméstica para fins de aplicação do Tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, deixo de fixar qualquer valor mínimo indenizatório, devendo ele ser buscado na esfera cível.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA